

УТВЕРЖДАЮ

(должность уполномоченного лица,
утвердившего должностной регламент)

(подпись) (инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

ведущего специалиста-эксперта Отдела организации и проведения контрольных мероприятий

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – гражданская служба) ведущий специалист-эксперт Отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным ранками относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 09-3-4-032.

2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Российской Федерации (далее – гражданский служащий): регулирование промышленности и энергетики.

3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: Регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4. Назначение на должность и освобождение от должности ведущего специалиста-эксперта осуществляется руководителем Службы.

5. Ведущий специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику отдела.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности ведущего специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки (к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки):

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу

работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Профессиональный уровень

6.3.1. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка) знание основ: Конституции Российской Федерации Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.

6.3.2. Наличие профессиональных знаний:

6.3.2.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка».

6.3.2.2. Иные профессиональные знания:

1) основные направления и приоритеты государственной политики в области регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции технология производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции маркировка алкогольной продукции обязательные требования к производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции особенности федеральных специальных марок ограничения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организация вывоза, хранения, уничтожения (утилизации) имущества, изъятого из незаконного оборота в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции административный процесс.

6.3.3. Наличие функциональных знаний:

1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур понятие единого реестра проверок, процедура его формирования институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения ограничения при проведении проверочных процедур меры, принимаемые по результатам проверки контрольная закупка. плановые (рейдовые) осмотры основания проведения и особенности внеплановых проверок.

6.3.4. Наличие базовых умений:

1) организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифицированного планирования работы, практического применения нормативных правовых актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, систематического повышения своей квалификации, эффективное сотрудничество с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

6.3.5. Наличие профессиональных умений:

1) анализ данных единой государственной автоматизированной информационной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции анализ данных деклараций об объеме производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции работа в единой государственной автоматизированной информационной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр алкогольной продукции» применение административно-правовых норм составление административных процессуальных документов.

6.3.6. Наличие функциональных умений:

1) составление протоколов об административных правонарушениях и проведение административных расследований в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях проведение внеплановых документарных проверок проведение внеплановых выездных проверок осуществление контроля исполнения предписаний, выданных в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

III. Должностные обязанности

7. Основные обязанности ведущего специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел организации и проведения контрольных мероприятий, ведущий специалист-эксперт обязан:

1) знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Службы;

соблюдать общие принципы служебного поведения, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885;

соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Службы и ее территориальных органов;

уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

своевременно и качественно исполнять поручения руководителя Службы, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим должностным регламентом на высоком профессиональном уровне;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

соблюдать служебный распорядок Службы;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных обязанностей;

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

взаимодействовать с работниками структурных подразделений Службы для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законодательством Российской Федерации;

сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;

соблюдать правила публичных выступлений и предоставления служебной

информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

проявлять корректность в обращении с гражданами, работниками Службы и должностными лицами;

уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.

В целях реализации задач и функций, возложенных на Контрольное управление, Ведущий специалист-эксперт обязан:

проводить, участвовать в проведении внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

составлять протоколы об административных правонарушениях и проводить административные расследования;

подготавливать для рассмотрения курирующим заместителем руководителя Службы материалы по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные территориальными органами Службы;

участвовать в разработке форм отчетности о результатах работы территориальных органов Службы и порядка по их заполнению;

участвовать в проведении проверок контрольной работы территориальных органов Службы по вопросам, входящим в компетенцию отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления;

участвовать в обучении работников территориальных органов Службы, в проведении совещаний, семинаров, в оказании практической помощи территориальным органам Службы по вопросам, входящим в компетенцию отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления;

рассматривать материалы и подготавливать заключения (ответы) по обращениям правоохранительных и иных контролирующих органов;

взаимодействовать со структурными подразделениями центрального аппарата Службы;

взаимодействовать с территориальными органами Службы, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с подведомственными Службе организациями;

участвовать в совещаниях, проводимых начальником отдела организации и проведения контрольных мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

участвовать в подготовке проектов приказов и других документов Службы;

рассматривать поступившие в Службу обращения, проекты нормативных правовых актов и других документов в сфере компетенции отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления, а также подготовку проектов заключений и ответов на них;

подготавливать предложения по привлечению в установленном порядке в случае необходимости для проработки вопросов, отнесенных к сферам деятельности отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления, научных и иных организаций, ученых и специалистов;

принимать участие в подготовке проведения совещаний с представителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления;

рассматривать, принимать участие в рассмотрении в установленном порядке индивидуальных и коллективных обращений (запросов) граждан и организаций;

осуществлять ведение делопроизводства отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления;

участвовать в подготовке отзывов на исковые заявления по вопросам, входящим в компетенцию отдела организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления, а также в представлении интересов Службы в органах судебной власти, в случаях соответствующего распоряжения руководства Службы;

принимать участие в мониторинге результатов контрольной работы территориальных органов Службы по вопросам, отнесенным к компетенции отдела организации и проведения контрольных мероприятий;

осуществлять внесение информации о проверках, а также о контрольных закупках в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок»;

исполнять иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Положением о Службе, Регламентом Службы, Положением о Контрольном управлении Службы, Положением об отделе организации и проведения контрольных мероприятий Контрольного управления Службы, либо устанавливаемых приказами Службы, поручениями руководителя Службы или заместителей руководителя Службы (в соответствии с распределением обязанностей), начальника (заместителя начальника) Контрольного управления..

9. Ведущий специалист-эксперт исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями заместителей руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

10. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) в соответствии со своей компетенцией по выполнению возложенных на него полномочий.

11. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: вопросы отсутствуют.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений

12. Ведущий специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) применения законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

подготовки документов по направлениям деятельности Отдела;
другим вопросам, определенным должностными обязанностями.

13. Ведущий специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов: вопросы отсутствуют.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений

14. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений ведущим специалистом-экспертом установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VII. Порядок служебного взаимодействия

15. Взаимодействие ведущего специалиста-эксперта с гражданскими служащими Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынком, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и приказами Росалкогольрегулирования

VIII. Перечень государственных услуг (видов деятельности), оказываемых по
запросам граждан и организаций в соответствии
с административным регламентом (иным нормативным правовым актом)
государственного органа

16. Ведущий специалист-эксперт не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

17. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

(должность непосредственного
руководителя гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г.

С должностным регламентом ознакомлен:

(должность гражданского
служащего)

(подпись)

(инициалы имени и отчества
(при наличии), фамилия)

"__" _____ 20__ г."